

Nr. 129 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 31. Mai 1938

*R 3001/20463, Bl. 143–146 Reinkonzept¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 281–283*

*Beginn:
Beginn:*

Auf das Schreiben vom 27. 5. 1938² – I d 180/II–5626 –.

Betrifft: Eherecht.

Sofort!

Es ist von mir geplant, den in der Ressortbesprechung vom 28. Mai³ beratenen Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung nicht als besonderen Entwurf dem Kabinett vorzulegen; er soll vielmehr, zusammen mit den mit Schreiben vom 16. 5. 1938 übersandten Übergangsvorschriften⁴, mit dem von Ihnen bereits gebilligten Entwurf eines Ehescheidungsgesetzes⁵ in einem Gesetz vereinigt werden. Die von Ihnen vorgebrachten Bedenken gegen eine Teilreform, die schon durch die geplante Vereinigung beider Entwürfe wesentlich vermindert werden dürften, sind auch von mir eingehend geprüft worden; ich verkenne ihre Bedeutung nicht. Eine Gesamtreform des Familienrechts müßte jedoch bei dem Umfang des Stoffes und der Fülle der zu beachtenden Gesichtspunkte lange Zeit in Anspruch nehmen. So lange läßt sich aber die Reform der dringendsten eherechtlichen Probleme nicht hinausschieben. Eine Teilreform ist daher, wie auch von allen Ressorts grundsätzlich anerkannt, an sich nicht zu umgehen und es muß nur angestrebt werden, die Teilreform so zu gestalten, daß sie in sich ein abgerundetes Ganzes bildet und der Reform der übrigen Teile des Familienrechts nicht in unerwünschter Weise vorgreift. Die Zusammenfassung von Eheschließung und Ehescheidung in einem Gesetz scheint mir diesen Anforderungen in besonderem Maße gerecht zu werden. Sie bedeutet namentlich keine Festlegung des Gesetzgebers für die künftige Regelung der vermögensrechtlichen, insbesondere güterrechtlichen Folgen der Eheschließung. Dies ergibt sich völlig zweifelsfrei aus den auf diesem Gebiet in meinem Hause bereits weit geförderten Vorarbeiten⁶. Ebensowenig ist aber auch denkbar, daß die Vorwegregelung des Eheschließungsrechts

¹ Abschriften gingen an StdF, AA, RKiM, Chef OKW, RM Frank, RMRk und RA Mößmer, am 2. 6. 1938 nachträglich auch an RKom. Bürckel in Wien; R 3001/20463, Bl. 175. Ausfertigung: R 43 II/1523a, Bl. 32–34. Vgl. GRUCHMANN, Ehegesetz, S. 71–73.

² Widerspruch des RIM gegen eine isolierte Neuordnung des Rechts der Eheschließung aus Anlaß der Rechtsangleichung in Österreich; s. Dok. Nr. 127 Anm. 5. Frick hatte hier argumentiert: „Grundsätzlich bin ich der Ansicht, daß ein Rechtsgebiet, dessen Reform als notwendig erkannt ist, insgesamt und nicht stückweise neu geregelt werden sollte. Denn jede Teilregelung bringt die Gefahr mit sich, daß der Gesamtregelung auf einem Teilgebiet in später vielleicht unerwünschter Weise vorgegriffen wird; zum mindesten wird durch eine Teilreform die Notwendigkeit der Gesamtreform verringert und diese damit erfahrungsgemäß verzögert.“

³ Dok. Nr. 127; hier auch zur Vorgeschichte.

⁴ „Übergangsvorschriften [für das Altreich] zu dem Gesetz über die Eheschließung“; R 3001/20463, Bl. 94–99; R 43 II/1523a, Bl. 10–12.

⁵ S. Dok. Nr. 127 Anm. 1.

⁶ Gemeint sein dürfte die intendierte Reform des Unehelichenrechts, die auch die Klärung der Erbberechtigung einbezog, konkret der Entw. eines „Gesetzes über die Feststellung der Abstammung sowie über die Rechtsverhältnisse der unehel. Kinder“, welcher nach Abstimmung mit der ADR am 19./20. 5. 1938 ersten Ressortbesprechungen im RJuM unterzogen wurde, aber 1940 i. d. F. eines „2. FamilienrechtsÄndG“ an der Ablehnung durch Hitler scheiterte; s. ARH IV, Nr. 101 Anm. 7 und 12; SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 600–605. Vgl. auch Dok. Nr. 59.

irgendwie der künftigen Ausgestaltung der persönlichen Beziehungen der Ehegatten oder gar ihres Verhältnisses zu den Kindern vorgreift.

Die Beratung über die von mir vorgeschlagenen Bestimmungen über die Eheschließung hat ergeben, daß tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Ressorts in keiner Frage bestehen; eine Neufassung des Entwurfs, die den Ergebnissen der Besprechung vom 28. 5. entspricht, ist – ebenso wie die letzte Fassung des Entwurfs eines Gesetzes über die Ehescheidung – in der Anlage beigelegt⁷. Ihren Bedenken, daß der Entwurf einer weiteren Entwicklung gesetzgeberischer Gedanken auf dem Gebiet des Eheschließungsrechts hinderlich sein würde, wurde dadurch Rechnung getragen, daß, einer Anregung des Herrn Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten folgend⁸, der Titel des Gesetzes nunmehr auf seinen konkreten Anlaß Bezug nimmt und Änderungen, die in der Zukunft sich als nötig erweisen könnten, infolgedessen durchaus Raum läßt. Im übrigen sind die beiden einzigen Fragen, in denen eine künftige Änderung bei der Besprechung vom 28. d. M. als denkbar hingestellt wurde, die Hindernisse des Ehebruchs und der Schwägerschaft gerader Linie gewesen. Gerade bei diesen kann aber jedem Wandel der Anschauung ohne Gesetzesänderung schon durch die Handhabung der in dem Entwurf vorgesehenen Befreiungsbefugnisse Rechnung getragen werden⁹.

In der Anlage ist ferner ein Referentenentwurf beigelegt, der die Übergangsbestimmungen enthält, die bei der Einführung des großdeutschen Eheschließungs- und Ehescheidungsrechts in Österreich nötig sind¹⁰. Ob diese Bestimmungen dem Gesetz über Eheschließung und Ehescheidung angefügt werden oder als besonderes Gesetz für Österreich verkündet werden sollen, wird späterer Entscheidung vorbehalten bleiben können. Die Übergangsbestimmungen, die nach den Anregungen und Entwürfen der beteiligten österreichischen Dienststellen nach den aus dem bisherigen österreichischen Rechtszustand sich ergebenden zwingenden Bedürfnissen aufgestellt wurden, sind auf den von mir vorgelegten beiden Entwürfen des Eheschließungs- und Ehescheidungsrechts aufgebaut. Sprechen nach alledem für die vorgeschlagene gesetzgeberische Lösung zwingende Erwägungen, so dürfte andererseits jede andere Regelung, die die in Österreich sofort erforderliche Lösung auf dem gegenwärtig geltenden Recht aufbauen will, erheblichen Schwierigkeiten begegnen. Die drei Probleme des österreichischen Eherechts, die sofortiger Lösung bedürfen, sind: Einführung der staatlichen Eheschließung, Einführung der Eheschließung dem Bande nach auch für die – in der Zahl überwiegenden – katholischen Ehen, Liquidierung der Dispensehen. Alle diese Probleme greifen tief in das allgemeine Eheschließungs- und Ehescheidungsrecht ein.

In dem eingangs erwähnten Schreiben schlagen Sie vor, diese Probleme durch Einführung des derzeit geltenden deutschen Eherechts in Österreich unter gleichzeitigem Erlaß von Übergangsvorschriften zu lösen. Nun erscheint es mir nicht möglich, das in Deutschland geltende Ehescheidungsrecht, dessen schwere Mängel zu dem immer dringender werdenden Ruf nach seiner sofortigen Umgestaltung geführt haben, trotz dieser Mängel in Österreich in einem Augenblick einzuführen, in dem über die Ehescheidungsreform im alten Reich schon fast völliges Einverständnis aller Beteiligten erzielt ist. Die österreichischen Stellen haben dringend gebeten, diesen Weg nicht zu beschreiten. Bedarf es aber der Einführung des *Ehescheidungsrechts* in Österreich in seiner neuen Gestalt, so würde es systemlos erscheinen, wenn gleichzeitig für das *Eheschließungsrecht* auf das zur Zeit im alten Reich geltende Recht verwiesen würde. Das geltende Eheschließungsrecht könnte vor allem auch nicht durch Verweisung auf einige Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Österreich übertragen werden, da neben den Vorschriften des BGB noch verschiedene Gesetze

⁷ Gesetzentwürfe „zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung/der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet“; R 3001/20463, Bl. 147–162; R 43 II/1523a, Bl. 35–50.

⁸ S. Dok. Nr. 127 zu Anm. 6.

⁹ Ebd. Anm. 8 und 11.

¹⁰ „Sondervorschriften für das Land Österreich“; R 43 II/ 1523a, Bl. 52–58.

und Verordnungen, vor allem das Blutschutz- und Ehegesundheitsgesetz¹¹ mit ihren Durchführungsverordnungen in Frage kommen, unsere geltende Regelung des Eheschließungsrechts also völlig unübersichtlich ist. Der Entwurf des Eheschließungsrechts, der alle dieses Gebiet betreffenden Vorschriften übersichtlich zusammenfaßt, vermeidet diesen Mangel. Ein schwerer Fehler des geltenden Eheschließungsrechts ist ferner der, daß die Ehe durch die Zulassung einer *Eheanfechtung* mit Wirkung ex tunc den Rechtsgeschäften des Wirtschaftslebens gleichgestellt wird. Eine auch nur vorübergehende Einführung dieses Rechtszustandes in Österreich ist mit der heutigen Auffassung von der Ehe nicht vereinbar, dieser entspricht es vielmehr, die Eheanfechtung durch die in dem Entwurf vorgesehene ex nunc wirkende *Eheaufhebung* zu ersetzen.

Aber auch auf der Grundlage des österreichischen allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs erscheint mir die Lösung der für Österreich dringendsten Probleme nicht möglich. Auf dem Gebiete der Eheschließung würde dies bedeuten, entweder die Ehehindernisse dieses Gesetzbuchs, darunter das der Religionsverschiedenheit (§ 64 ABGB¹²) zu übernehmen, was aus politischen und rechtlichen Erwägungen nicht möglich ist, oder zu einer Novelle zum ABGB zu schreiten, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Auf dem Gebiete der Trennung der Ehe würde eine Regelung auf der Grundlage des ABGB dahin führen, daß dessen Vorschriften über die Trennung von nichtkatholischen und Judenehen auf die katholischen Ehen, die nach bisherigem österr. Recht untrennbar waren, ausgedehnt werden müßten. Es bedarf keines Wortes, daß eine solche Lösung nicht annehmbar ist.

Jede andere als die von mir vorgeschlagene Regelung müßte zudem dazu führen, daß für das Land Österreich binnen weniger Jahre hintereinander zwei neue Ordnungen mit den erforderlichen, notwendigerweise verwickelten Übergangsbestimmungen eingeführt werden müßten. Gerade für Österreich scheint es mir jedoch besonders notwendig zu sein, die Stetigkeit in der Gesetzgebung, soweit irgend möglich, sicherzustellen. Allein die Einführung eines neuen, einfach und klar aufgebauten, in einem Gesetz vereinigten Rechtes der Eheschließung und Ehescheidung scheint mir demnach den Anforderungen zu entsprechen, die Österreich in dieser für das persönliche Leben des einzelnen Staatsbürgers wichtigsten Gesetzgebungsfrage von der nationalsozialistischen Regierung erwartet und erwarten darf. Ich bitte, unter diesen Gesichtspunkten erneut prüfen zu wollen, ob Sie namentlich auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Erörterungen vom 28. d. M. der von mir vorgeschlagenen Regelung Ihre Zustimmung erteilen können. Bei der Eilbedürftigkeit und großen Bedeutsamkeit der Angelegenheit wäre ich für eine beschleunigte Prüfung zu besonderem Danke verpflichtet¹³.

Gtr [Gürtner]

V[olkmar] 30/5 F[icker] 30/5

¹¹ Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (BlutschutzG) vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146) und Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); s. ARH II/2, Nrr. 117, 231, 246 P. 3.

¹² § 64 ABGB Religionsverschiedenheit lautete: „Eheverträge zwischen Christen und Personen, welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen, können nicht gültig geschlossen werden.“

¹³ Bei seinem Aufenthalt in Wien am 1. 6. 1938 suchte Frick, noch in Unkenntnis des vorlieg. Schreibens, Min. Hueber zu bestimmen, er möge „ein österreichisches Sondergesetz vorlegen, durch das in Österreich die Zivilehe eingeführt wird“, und ließ sich davon auch durch Huebers Argumente für eine gesamtödt. Lösung nicht abbringen. Am 10. 6. erklärte er jedoch Gürtner telefon. seine Zustimmung zum Vorhaben des RJuM und wollte auch mit Heß in Verbindung treten, damit dieser dasselbe tue. Am 13. 6. bestätigte Frick schriftlich sein Einverständnis mit der Reform, nachdem die neue Überschrift und die Eingangsformel der Gesetze erkennen ließen, „daß es sich nicht um eine Endregelung dieser Rechtsgebiete handelt“; R 3001/20463, Bl. 190 f.; R 43 II/1523a, Bl. 61 f.; SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 283–285. Noch bevor Lammers die Sache an Hitler herantragen konnte (Anhang, FV 322*), wurde Gürtner am 15. 6. überraschend zum Vortrag befohlen: Dok. Nr. 139.

Zitierhinweis

Nr. 129 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 31. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d129>